

[별표 5] 과밀억제권역 공업지역 대체지정 운영지침

1. 지침의 목적

이 지침은 「수도권정비계획법」 제7조에 따른 과밀억제권역 내 공업지역의 지정과 관련하여, 제21조에 따른 수도권정비위원회 심의 시 적용되는 세부 기준 및 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 공업지역 대체지정 제도의 기본방향

2-1. 과밀억제권역의 공업지역 대체지정 제도는 서울특별시·인천광역시·경기도(이하 "시·도"라 한다)별 기존 공업지역의 총면적을 증가시키지 아니하는 범위에서 수도권정비위원회의 심의를 거쳐 공업지역의 지정을 허용하는 제도이다.

- (법 제7조제2항) 국민경제의 발전과 공공복리의 증진을 위하여 필요하다고 인정하면 서울특별시·광역시·도별 기존 공업지역의 총면적을 증가시키지 아니하는 범위에서의 공업지역 지정을 할 수 있다. 다만, 수도권정비위원회의 심의를 거쳐 지정하거나 허가 등을 하는 경우에만 해당한다.
- (법 제21조제2항) 수도권정비위원회는 과밀억제권역에서 추진될 공업지역의 지정에 관한 사항을 심의한다.

2-2. 본 제도는 과밀억제권역 취지를 고려하여 시·도별 기존의 공업지역 총면적 내에서 지역 여건에 따라 산업 기능 재배치, 자족기능 개선, 도시계획적 관리 등을 도모하는 방향으로 운영한다.

2-3. 과밀억제권역의 공업지역 대체지정은 해제와 지정을 동시에 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수도권정비위원

회 심의를 통해 승인된 대체지정 물량 범위 내에서 ‘선(先)해제-후(後)지정’ 방식을 허용한다. 이 경우 선 해제물량은 해당 시·도 공업지역 총면적의 20% 이내여야 한다.

2-4. 서울특별시·인천광역시·경기도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 본 지침에서 정하는 바에 따라 3년 단위의 ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’을 수립할 수 있고, 수도권정비위원회 심의를 통해 3년 단위의 시·도별 대체지정 물량이 확정된다.

3. 공업지역 대체지정 적용범위

본 지침의 적용대상은 「수도권정비계획법」 제2조 및 「동법 시행령」 제5조에서 규정한 공업지역 중 같은 법 제6조에서 구분한 과밀억제권역의 공업지역을 말한다.

- ① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지
- ② 산업단지 외 공업지역
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 공업지역
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조제3항에 따른 지구단위 계획구역 및 같은법 시행령 제31조제2항제8호에 따른 개발진흥지구로서 공업용도로 구획되는 면적이 3만㎡ 이상인 지역

4. ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’ 수립 및 기본원칙

4-1. ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’이란 시·도지사가

관할 시·군·구의 과밀억제권역 공업지역 관리 목표를 설정하고, 공업지역 현황, 해제·지정계획 등을 취합·조정하여 수립하는 3년 단위의 계획을 말한다.

4-2. 시·도지사가 ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’을 수립하는 경우, 다음 각 항의 내용이 포함되도록 한다. 다만, 공업지역 동시 해제·지정계획이 없거나, 선 해제·후 지정 방식으로만 추진하려는 경우, 제5항은 수립하지 않을 수 있다.

① 전체 공업지역 총량 및 활용 현황

- 시·도별 관할 시·군·구의 공업지역 총량과 활용 현황(산업단지, 산업단지 외 공업지역, 그 외 용도) 등을 취합하여 작성한다.

② 공업지역 관리 목표

- 시·도별 과밀억제권역 공업지역 총량 내에서 관할 시·군·구의 공업지역 현황, 여건변화 등을 고려하여 지역 산업기능 재배치, 자족기능 개선, 도시계획적 관리 등을 위한 관리 목표를 수립한다.
- 국토종합계획, 수도권정비계획, 산업입지수급계획, 도시·군 기본·관리계획 등 상위·유관계획과의 정합성 등을 고려하여야 한다.

③ 공업지역 대체지정의 필요성

④ 공업지역 해제계획(해제 원칙, 해제물량, 해제대상별 위치·면적·용도변경계획·해제사유 등)

- 시·도별 계획기간(3년) 내 대체지정이 필요한 해제물량·대상지 등을 말하며, 동 계획에 포함된 해제물량 내에서만 대체지정이 가능하다.

- 다만, 선(先) 해제물량은 지역 산업 기능의 안정적 유지와 계획적 관리를 위해 시·도별 공업지역 총량의 20% 이내에서 가능하다.

⑤ 공업지역 지정계획 (지정 원칙, 지정대상별 위치·면적·사업계획·지정 예정시기 등)

- 다만, 신규 지정 대상지가 확정되지 않은 경우에는 공업지역 지정 원칙만 수립할 수 있다.

⑥ 대체지정이 수도권 전체에 미치는 영향 및 효과

- 수도권 정비정책과의 관계, 수도권 집중에 미치는 영향, 대체지정으로 인해 해당 지역, 인근 지역에 미치는 영향 등을 포함한다.

4-3. 시·도별 공업지역 대체지정 계획은 수도권정비위원회 심의를 거쳐 3년 단위의 공업지역 대체지정 물량이 확정된다.

4-4. 시·도지사는 지역의 산업여건 변화, 수도권 정비정책 방향, 공업지역 수급 상황 등을 반영하여 3년 단위로 ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’을 연장 또는 변경할 수 있다. 이 경우, 수도권정비위원회 심의를 거쳐야 한다.

5. 공업지역 선(先)해제 대상 및 해제 절차

5-1. 시·도지사는 다음 각 항의 공업지역은 시·도별 공업지역 대체지정 계획 수립시점에 대체부지가 확정되지 않더라도, 선(先) 해제대상으로 계획할 수 있다. 다만, 한정된 국토 자원의 효율적 이용, 산업 기능의 효율적 재배치 등을 위하여 제2항, 제3항에 해당하는 지역은 공업지역 해제 대상으로 우선 고려하여야 한다. 시·도지사는 선해제 대상을 계획하기 위해 시장·군수·구청장과 사전협의를 할 수 있다.

① 노후 공업지역 이전정비 등 사업 추진여건 상 동시 지정이 어려운 지역

② 다른 용도로 사용되어 공업지역 기능의 유지가 어려운 지역

* 예: 공원, 하천, 녹지, 공공청사, 공공주택 등

③ 용도지역과 실제 사용용도가 불부합한 지역

* 예: 주거지, 상업시설, 유흥지 등으로 활용되어 용도지역을 공업지역으로 유지하지 않아도 되는 지역, 하천 등 「도시군관리계획수립지침」 등 관련 규정에 따라 용도지역 현행화가 필요한 지역

④ 수도권정비계획 방향에 따라 산업·주거 공간 재배치 등이 필요한 지역

⑤ 그 밖에 산업구조, 지역 여건변화 등에 따라 공업지역 해제가 필요한 지역 등

5-2. 수도권정비위원회 심의결과에 따라 공업지역 선 해제물량 및 해제대상을 통보받은 경우 관련 시·도지사, 시장·군수·구청장은 공업지역 해제를 위한 절차를 이행하여야 한다. 시·도지사, 시장·군수·구청장은 관련 절차를 이행하면서, 도시·군기본계획, 도시·군관리계획, 공업지역기본계획을 수립·변경하는 경우에는 그 결과를 국토교통부장관에게 통보하여야 한다.

6. 공업지역 지정 대상 및 지정 절차

6-1. 시·도지사는 공업지역을 동시 해제·지정하거나 ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’에 따라 승인된 대체지정 물량(해제물량) 내에서 후(後) 지정이 필요한 경우, 다음 지역을 공업지역 지정대상으로 계획할 수 있다.

- ① 산업단지 조성 등 산업기능이 필요한 지역
- ② 신도시, 반환공여구역 등 국가·지자체 정책적으로 자족기능이 필요한 지역
- ③ 수도권정비계획 등 상위·유관계획에 따라 지역 내 산업·주거 기능의 재배치 등이 필요한 지역
- ④ 그 밖에 산업구조, 지역 여건변화 등에 따라 자족기능이 필요한 지역 등

6-2. 시·도지사는 ‘시·도별 공업지역 대체지정 계획’을 통해 승인된 대체지정 물량(해제물량) 범위 내에서 후(後) 지정이 필요한 경우, 구체적인 지정계획을 수립하여 수시로 신청할 수 있다. 이 때 공업지역 지정을 위한 수도권정비위원회 심의요청 시기는 「수도권정비위원회 운영규정」 별표4*에서 정하는 바에 따른다.

* 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발사업 및 특수지역개발사업, 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업협동화단지 조성사업은 실시계획 승인 신청 전, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장설립을 위한 공장용지조성사업은 공장설립 승인 신청 전

7. 운영성과 점검 및 사후관리

국토교통부는 각 시·도의 공업지역 물량 활용 실적 등 공업
지역

해제 및 대체지정 이행 현황을 점검할 수 있다.

< 공업지역 대체지정 업무 절차도 >

